

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में  
आपराधिक अपील की क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 714/2022  
( वि.अनु.या. (आप.) सं. 7887 से उत्पन्न )

अतः

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

..... प्रतिवादी (गण)

निर्णय

दिनेश माहेश्वरी, न्याय.

अनुमति प्रदान की गई ।

2. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा मौत की सजा को कम कराने के बाद

अपने पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा काट रहे अपीलकर्ता

ने नई दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रि. या.

(आप.) सं. 3345 में 02.08.2021 में पारित आदेश जिसमें कि जेल

महानिदेशक, जेल मुख्यालय, तिहाड़, जनकपुरी, नई दिल्ली द्वारा जारी किए

गए 21.10.2019 के आदेश के विरुद्ध उसकी रिट याचिका को खारिज कर उसके फरलो देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, से असंतुष्ट होने पर यह अपील दायर की है।

2.1. अपीलकर्ता के फरलो के अनुरोध को पूर्वोक्त आदेशों द्वारा अनिवार्य रूप से भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर जारी किए गए दिनांक 15.11.2012 के आदेश की शर्तों के संदर्भ में अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए, यह उपबंधित किया गया था कि अपीलकर्ता 'उसके पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए पैरोल के बिना और कारावास की अवधि में बिना किसी कमी के' जेल में रहेगा।

2.2. अपीलकर्ता की ओर से मूलतः यह तर्क दिया गया है कि जहाँ तक दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत उसके फरलो के अधिकार का संबंध है, 15.11.2012 के आदेश की उपरोक्त शर्तें उसे प्रतिबंधित नहीं करती हैं ।

3. जहाँ तक वर्तमान मामले की पूर्वगामी व्यापक रूपरेखा का संदर्भ है, प्रासंगिक पृष्ठभूमि के पहलुओं को संक्षेप में निम्नानुसार देखा जा सकता है:

3.1 अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत आपराधिक मामले में आरोप लगाया गया था जो कि 1996 की एफआईआर संख्या 24 के अंतर्गत 08.02.1996 में मुखर्जी नगर थाना, दिल्ली में इस आरोप पर दर्ज की गई थी कि उसने अपनी सौतेली माँ, सौतेले भाई और सौतेली बहन को चाकू से मार कर हत्या कर दी थी । विचारण के पश्चात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय ने अपीलकर्ता को दिनांक 10-09-2004 के निर्णय द्वारा पूर्वोक्त अपराध का दोषी ठहराया था और दिनांक 27-09-2004 के आदेश द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। मौत की सजा की पुष्टि के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध दायर आपराधिक अपील के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13-01-2006 के फैसले द्वारा एक साथ निर्णय लिया गया था। अपील खारिज कर दी गई और मौत की सजा की पुष्टि की गई। इसके अलावा,

अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त द्वारा दायर 2006 की आपराधिक अपील संख्या 870 और 2006 की आपराधिक अपील संख्या 877 पर इस न्यायालय द्वारा 09.08.2010 को विचार किया गया और निर्णय लिया गया। अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जाँच करने और प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की और इसे 'दुर्लभतम श्रेणी' में आने वाला मामला पाते हुए, उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की, और सह-अभियुक्त को दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की भी पुष्टि की। इस न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नानुसार गौर किया और माना:

"48. हालांकि आरोपी अतबीर भी उस समय 25 साल का था, लेकिन संपत्ति के लिए उसकी भूख और लालसा को देखते हुए, उसके द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों के बिना उकसाए या विरोध किये सभी तीन व्यक्तियों के महत्वपूर्ण अंगों पर चाकू से 37 बार बार करने से, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अत्यधिक अभियोज्यता वाला गंभीरतम और दुर्लभतम मामला है और इसके लिए सिर्फ मौत की सजा ही उचित और पर्याप्त होगी।

49. हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि आरोपी के पास अपने कृत्य के लिए कोई उचित आधार नहीं था। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि पीड़ित असहाय और असुरक्षित थे। सभी तथ्यों और सामग्रियों

को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अतबीर का पूरा कृत्य सर्वोच्च स्तर के बर्बर और अमानवीय व्यवहार के समान है। वर्तमान मामले में जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया, वह बेहद क्रूर, वीभत्स, शैतानी और अशांत करने वाला है जो समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर देता है।

50. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अतबीर को दी गई दोषसिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि करते हैं और इसे कानून के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। हम अशोक को दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा की भी पुष्टि करते हैं।

3.2. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि दिनांक 02.03.2011 को अपीलकर्ता द्वारा दायर 2010 की समीक्षा याचिका संख्या 518 को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और 14.05.2011 को उसके द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। तदपश्चात्, अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के माननीय राष्ट्रपति की शक्तियों को क्षमा प्रदान करने और सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्तियों का आश्रय लेते हुए एक याचिका दायर की थी।

3.3. दिनांक 15.11.2012 के आदेश द्वारा, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को संशोधित करने के लिए गृह मंत्रालय की सिफारिशों को स्वीकार किया और तदनुसार, मौत की सजा को आजीवन कारावास में इस अपेक्षा के साथ तब्दील किया कि वह बिना पैरोल अपने प्राकृतिक जीवन का शेष समय जेल में बिताएगा और कारावास की अवधि में उसे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। दिनांक 15.11.2012 के आदेश की उपयुक्त विषय-वस्तु (अनुलग्नक पी-3) निम्नानुसार है:-

1. उन्होंने कहा, 'मैंने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दोषी कैदी अतबीर पुत्र सर जसवंत सिंह द्वारा दायर दया याचिका का अवलोकन किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले और न्यायालय की टिप्पणियों और सिफारिशों का भी अध्ययन किया है।
2. मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, मैं गृह मंत्री द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हूँ कि दोषी कैदी अतबीर पुत्र श्री जसवंत सिंह की मौत की सजा को आजीवन कारावास में संशोधित किया जाएगा । हालांकि, कैदी पैरोल के बिना अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में रहेगा और कारावास की अवधि में कोई माफ़ी नहीं मिलेगी ।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को पैरोल के बिना और कारावास की अवधि में बिना किसी माफ़ी के अपने पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा काटनी है। तदनुसार, अपीलकर्ता कारावास की सजा काट रहा है। हालांकि, उन्होंने दिल्ली जेल नियम, 2018 की शर्तों के अनुसार फरलो देने के लिए आवेदन किया था।

4.1. अपीलकर्ता द्वारा फरलो देने के लिए किए गए अनुरोध को जेल महानिदेशक ने दिनांक 21.10.2019 के आदेश (अनुबंध पी-4) द्वारा खारिज कर दिया था। दिनांक 21.10.2019 के इस आदेश की प्रासंगिक सामग्री, जिसे अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी जा रही है, निम्नानुसार है: -

**"विषय: थाना मुखर्जी नगर, दिल्ली में भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अंतर्गत दायर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 24/1996 में अतबीर पुत्र श्री जसवंत सिंह को फरलो देने के आवेदन के संबंध में**

**रेफरी: कंप्यूटर डायरी सं. 3574359**

यह दोषी अतबीर पुत्र श्री जसवंत सिंह को फरलो देने के आवेदन के संदर्भ में है।

इस संबंध में, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने फरलो प्रदान करने के आवेदन पर विचार किया है और इस स्तर पर इसे निम्नलिखित कारणों से घोषित किया गया है:-

1. भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 17.01.13 पर एक आदेश पारित किया है जिसके तहत उसकी मौत की सजा

को इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया गया कि वह शेष प्राकृतिक जीवन पैरोल के बिना और बिना सजा में माफ़ी के हिरासत में बिताए।

2. दिल्ली जेल नियम 2018 के अनुच्छेद 1223 (आई) के अनुसार- जेल में अच्छा आचरण और पिछले 3 वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट में पुरस्कार अर्जित किया जाना चाहिए और अच्छे आचरण को बनाए रखना जारी रखना चाहिए। इसलिए, कैदी दिल्ली जेल नियम 2018 के अनुच्छेद 1223 (आई) में उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि दोषी ने पिछली तीन वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट अर्जित नहीं की है।

दोषी को उचित पावती के तहत सूचित किया जा सकता है।

5. दिनांक 21.10.2019 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने पृष्ठभूमि के पहलुओं पर ध्यान दिया और फिर, अपने दिनांक 03.07.2020 के आदेश के संदर्भ में 2019 की रि.या. (आप.) सं. 682:

*चंद्र कांत झा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य*, न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता फरलो की मांग करने का हकदार नहीं था क्योंकि वह सजा में किसी भी तरह की माफ़ी का हकदार नहीं था। याचिकाकर्ता के मामले के



संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित संक्षिप्त आदेश में पूरा तर्क

निम्नानुसार है: -

"3. क्योंकि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की माफ़ी का हकदार नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता का फरलो मांगने का दावा रि.या. (आप.) सं. 682/2019 चंद्र कांत झा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य' में दिनांक 3 जुलाई, 2020 के इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर नहीं बनता है

6. जेल महानिदेशक और उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों पर सवाल उठाने की मांग करते हुए, और अपीलकर्ता के फरलो दिए जाने के अधिकार पर जोर देते हुए, विद्वान वकील सुश्री नेहा कपूर ने जोरदार तर्क दिया है कि संबंधित प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने मामले को पूरी तरह से गलत दृष्टि से देखा है और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ 2018 के नियमों में प्रासंगिक प्रावधानों की गलत व्याख्या पर अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। विद्वान वकील ने कहा कि ये आदेश कैदियों को छुट्टी दिए जाने के अधिकार और विशेष रूप से 2018 के नियमों में अपीलकर्ता को उपलब्ध अधिकारों को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों के विपरीत हैं।

6.1 अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि फरलो कैदी को जेल में अच्छे आचरण बनाये रखने के परिणामस्वरूप मिलती है; और यह केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि उसे अपना पूरा प्राकृतिक जीवन जेल में बिताना होगा, जो की उसे किसी भी स्थिति में बिताना ही पड़ेगा। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, यदि अपीलकर्ता जेल में अच्छा आचरण बनाए रखता है और 2018 के नियमों के नियम 1223 (आई) के तहत प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करता है, यानी, उसकी अंतिम 3 वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट हैं, तो वह फरलो का हकदार है और उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

6.2 विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि 2018 के नियमों के नियम 1223 (आई) में आने वाली अभिव्यक्ति "वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट" को अधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा "वार्षिक अच्छे आचरण माफी" वाक्यांश के साथ गलत तरीके से समकक्ष किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विगत 3 वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट अपीलकर्ता के पक्ष में हैं और इसलिए वह फरलो पाने की बुनियादी

आवश्यकता को पूरा करता है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि भले ही भारत के माननीय राष्ट्रपति ने सजा में माफी की कटौती की हो, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके दी जा सकती थी; या, भले ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के तहत समय से पहले रिहाई की रियायत<sup>1</sup> उपलब्ध न हो, इससे अपीलकर्ता को फरलो देने के लिए 2018 के नियमों के तहत जेल अधिकारियों - वर्तमान मामले में जेल महानिदेशक - की शक्ति में कटौती नहीं होगी।

6.3 विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता लगभग 26 वर्षों से जेल में बंद है। अच्छे आचरण को बनाए रखने और उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए दी जाने वाली सजा में माफी, भले ही उसकी सजा में जुड़ जाए, तब तक प्रभावी नहीं हैं जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सजा को प्रेषित / कम नहीं किया जाता है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपीलकर्ता पूर्ण रूप से सजा में माफी अर्जित करना बंद कर दे; और इस तरह की सजा में माफी के कारण उसे रिहाई का लाभ मिलता है या नहीं, यह एक अलग मामला है और फरलो के फैसले में निर्णायक भूमिका अदा नहीं

---

<sup>1</sup> इसके बाद इसे 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित किया गया।

करता है। दलील यह है कि छुट्टी देने के लिए कैदी के मामले पर विचार करने के उद्देश्य से माफी देने की पात्रता प्रासंगिक नहीं है।

6.4 विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता के फरलो दिए जाने के अधिकार को छीनना सुधारात्मक दृष्टिकोण और प्रोत्साहन वृद्धि के विपरीत है। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, एक कैदी का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार उसकी शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व की अखंडता है; और कोई भी कैदी व्यक्तिगत रूप से अभावों के अधीन नहीं किया जा सकता है जो कि कैद और सजा की अवधि के दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है।

6.5 अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने *चंद्र कांत झा* (उपरोक्त) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का भी सन्दर्भ दिया है और कहा है कि इस मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा *भारत संघ बनाम वी श्रीहरन और अन्य: (2016) 7 एससीसी 1* निर्णय को आधार बनाना गलत है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कि "जब धारा 432 के तहत मूल सजा में माफी दी जाती है, केवल तब ही अर्जित सजा में माफी का श्रेय दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं" का मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता केवल तभी

फरलो का लाभ उठा सकता है जब उसके मामले में समय से पहले रिहाई पर विचार किया जाए। निवेदन किया जाता है कि फरलो की सुविधा केवल हिरासत की अवधि के दौरान उपलब्ध है और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है, सजा में माफ़ी के साथ यह सह-सम्बन्ध कि फरलो केवल तभी उपलब्ध होगी जब सजा में माफ़ी उपलब्ध हो, सही नहीं है।

6.6 विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष उन प्रमाण-पत्रों की प्रतियां भी रखी हैं जो कि अपीलकर्ता को अच्छे आचरण, अर्जित योग्यता और यहां तक कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए जारी किए गए हैं।

7. प्रतिवादी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 की धारा 2 (एच) और दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1199 में फरलो की परिभाषा का उल्लेख किया है; और फरलो के अनुदान के अंतर्निहित सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *अशफाक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य*: (2017) 15 एससीसी 55 मामले में समझाया गया है: .

7.1 विद्वान एएसजी के अनुसार इस न्यायालय के लागू प्रावधानों और टिपणियों पर व्यापक रूप से विचार करते हुए, फरलो कैदी की सजा में कटौती है, जो सजा में माफ़ी के बराबर है और भारत के माननीय राष्ट्रपति के दिनांक 15-11-2012 के आदेश के मद्देनजर इस मामले में यह कटौती स्वीकार्य नहीं है। 2018 के नियमों के नियम 1222 के अनुसार, जब तक कि दोषी फरलो पर रहते हुए अपराध नहीं करता है, फरलो की अवधि सजा से काट ली जाती है ; और क्योंकि इस तरह की कटौती अनुमेय नहीं है, अपीलकर्ता फरलो दिए जाने का हकदार नहीं है।

7.2 2018 के नियमों के नियम 1223 के संदर्भ में, विद्वान एएसजी ने निवेदन किया है कि फरलो केवल तभी दिया जा सकता है जब अपीलकर्ता का जेल में अच्छा आचरण हो और उसने पिछले 3 वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट में पुरस्कार अर्जित किया हो और अच्छा आचरण बनाए रखा हो। 2018 के नियमों के नियम 1178 के तहत वार्षिक अच्छे आचरण माफ़ी का हकदार न होने के कारण, अपीलकर्ता को फरलो नहीं दिया जा सकता है।

7.3 विद्वान एएसजी ने *गुजरात राज्य और आंध्र प्रदेश बनाम नारायणः*

(2021) एससीकॉनलाइन एससी 949 में इस न्यायालय की टिप्पणियों का भी सन्दर्भ लिया है और निवदेन किया है कि अपीलकर्ता जैसे कैदी के पास फरलो का दावा करने का कोई ठोस कानूनी अधिकार नहीं है; और वर्तमान मामले में, जहां अच्छे आचरण में माफ़ी उपलब्ध नहीं है, अपीलकर्ता को फरलो उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि, प्रतिवादी के रुख के बरकरार रहने के बावजूद भी, विद्वान एएसजी ने पूरी निष्पक्षता के साथ, फरलो की अवधारणा के अंतर्निहित सिद्धांतों के मुद्दे को शामिल नहीं किया है, जैसा कि 2018 के नियमों द्वारा परिकल्पित है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समझाया गया है।

8. हमने प्रतिद्वंद्वी की प्रस्तुतियों पर गंभीरता से विचार किया है और उपयुक्त कानून के संदर्भ में मामले के अभिलेख की जांच की है।

9. इस मामले में उठाए गए मुद्दे से निपटते हुए, यानी की यह प्रश्न कि अपीलकर्ता अपने पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की अवधि में किसी भी प्रकार की सजा में माफ़ी पर रोक के बावजूद दिल्ली जेल नियम,

2018 के तहत फरलो का हकदार है, सबसे पहले, उपयुक्त प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।

9. 1 दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 2(एच) में फरलो की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :

"फरलो का अर्थ एक ऐसे दोषी कैदी को पुरस्कार के रूप में दी गई छुट्टी है, जिसे 5 साल या उससे अधिक अवधि की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जिसके उसने 3 साल बिताए हैं"

9.2 दिल्ली जेल नियम, 2018 का अध्याय पैरोल और फरलो से संबंधित मामलों से संबंधित है। पैरोल और फरलो के उद्देश्य नियम 1197 से 1200 में निर्धारित किए गए हैं और इसे निम्नानुसार रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है: -

"1197. कैदियों की पैरोल और फरलो सुधारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रगतिशील उपाय हैं। पैरोल पर कैदी की रिहाई न केवल उसे कैद की बुराइयों से बचाती है, बल्कि उसे अपने परिवार और समुदाय के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने में भी सक्षम बनाती है। यह उसे आत्मविश्वास की भावना को बनाए रखने और विकसित करने में भी मदद करता है। परिवार और समुदाय के साथ निरंतर संपर्क उनके भीतर जीवन के लिए आशा जीवित रखता है। फरलो पर कैदी की



रिहाई उसे अच्छे आचरण को बनाए रखने और जेल में अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करती है।

1198. पैरोल का अर्थ होता है, किसी कैदी को अल्पकाल के लिए अस्थायी रूप से रिहा करना ताकि वह अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के साथ सामाजिक संबंध बनाए रख सके। यह कैदी के लिए बाहरी दुनिया के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने का अवसर है ताकि वह समाज में नवीनतम घटनाओं से खुद को परिचित रख सके। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक उसकी सजा का संबंध है, पैरोल पर रहते हुए कैदी द्वारा जेल के बाहर बिताई गई अवधि किसी भी तरह से रियायत नहीं है। कैदी को पैरोल पर जेल के बाहर बिताई गई अवधि के लिए जेल में अतिरिक्त समय बिताना पड़ता है।

1199. फरलो का अर्थ होता है, अच्छे आचरण को बनाए रखने और जेल में अनुशासित ढंग से रहने को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उपयुक्त वर्षों के कारावास के अंतराल के बाद कैदी को कुछ समय के लिए रिहा करना। यह स्पष्ट रूप से जेल में अच्छे आचरण के लिए प्रोत्साहन है। इसलिए, कैदी द्वारा छुट्टी पर जेल के बाहर बिताई गई अवधि को उसकी सजा में गिना जाएगा।

1200. किसी कैदी को पैरोल और फरलो पर रिहा करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- . कैदी को अपने पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता बनाए रखने और पारिवारिक और सामाजिक मामलों से निपटने में सक्षम बनाना।

. उसका आत्मविश्वास बनाने और विकसित करने में सक्षम बनाना।

iii. उसे जीवन में रचनात्मक आशा और सक्रिय रुचि विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, डीडी

iv. उसे बाहरी दुनिया के विकास से संपर्क में रहने में मदद करने के लिए,

v. उसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए

vi. उसे कैद के तनाव और बुरे प्रभावों से उबरने/उठने में सक्षम बनाना।

vii. उसे जेल में अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के लिए"

(जोर दिया गया)

9.3. फरलो के विशिष्ट विषय को 2018 के उक्त नियमों के नियम 1220 से

1225 में समझाया गया है, जिसे निम्नानुसार रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा

सकता है: -

"1220. एक कैदी जिसे 5 या उससे अधिक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जो दोषी ठहराए जाने के 3 साल बाद की सजा बेदाग रिकॉर्ड के साथ काट चुका है, फरलो का पात्र हो जाएगा।

1221. एक कैदी, जैसा कि ऊपर वर्णित है, को एक दोषसिद्धि वर्ष में कुल 7 सप्ताह का अवकाश तीन बार के अंतराल में दिया जा सकता है, जिसमें एक अवधि में अधिकतम 03 सप्ताह ही हो सकते हैं।

नोट:-प्रत्येक पात्र दोषी को उसके जन्मदिन के महीने में बिना किसी फरलो के आवेदन के एक बार फरलो दी जा सकती है, जो अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन है। यदि कैदी इस फरलो का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो इस संबंध में उससे लिखित वचन लिया जा सकता है।

1222. यदि कैदी को फरलो पर रिहा कर दिया जाता है और इस अवधि के दौरान वह कोई अपराध करता है, तो इस अवधि को बिताई गई सजा में नहीं गिना जाएगा।

1223. फरलो प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए, कैदी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा: -

I. जेल में अच्छा आचरण और पिछले 3 वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट में पुरस्कार अर्जित करना और अच्छे आचरण को बनाए रखना ।

II. कैदी आदतन अपराधी नहीं होना चाहिए।

III. कैदी भारत का नागरिक होना चाहिए।

1224. निम्नलिखित श्रेणियों के कैदी फरलो पर रिहाई के लिए पात्र नहीं होंगे :

i. राजद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों और एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए कैदी।

ii. जिन कैदियों की समाज में तत्काल उपस्थिति को उनके मूल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरनाक या हानिकारक माना जा सकता है या ऐसे कुछ अन्य आधार मौजूद हैं जैसे कि गंभीर अपराध से जुड़े मामले में लंबित जांच।

iii. जिन कैदियों को खतरनाक माना जाता है या जो हमले, दंगा भड़काने, विद्रोह या भागने जैसी गंभीर जेल हिंसा में शामिल रहे हैं, या जिन्हें फिर से गिरफ्तार किया

गया है, जो पैरोल या फरलो पर रिहा होने के दौरान फरार हो गए हैं या जो अपनी वार्षिक अच्छी आचरण रिपोर्ट के अनुसार जेल अनुशासन के गंभीर उल्लंघन को उकसाते हुए पाए गए हैं।

. दोषी विदेशी

. मानसिक बीमारी से पीड़ित कैदी, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी द्वारा ठीक होने का प्रमाण नहीं मिला है ।

नोट:- (1) सह-अभियुक्त दोषियों को एक साथ फरलो देना आमतौर पर स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, जब सह-आरोपी दोषी परिवार के सदस्य होते हैं, तो एक साथ रिहाई पर केवल असाधारण परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है।

नोट:- (2) यदि किसी दोषी की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो फरलो नहीं दिया जाएगा और दोषी के पास न्यायालय से उचित निर्देश प्राप्त करने की छूट होगी ।

1225. बलात्कार के बाद हत्या में पॉक्सो एक्ट में, एक या कई मामलों में कई हत्याओं में, हत्या के साथ डकैती और फिरौती के लिए अपहरण के बाद हत्या में दोषी कैदियों के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जा सकता है :

(i) जेल उप महानिरीक्षक (रैंज) उक्त मामले पर विचार करने के लिए विशिष्ट सिफारिश करेंगे।

(ii) ऐसे फरलो आवेदन पर निर्णय लेते समय समाज कल्याण/परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट/सिफारिश पर विचार किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त नियम 1221 से नियम 1223 में उल्लिखित शर्तों/नियमों के अधीन, ऐसी श्रेणी के लिए फरलो की अवधि निम्नानुसार होगी:

(ए) पात्रता के पहले वर्ष में 3 सप्ताह का केवल एक बार का फरलो ।

(बी) पात्रता के दूसरे वर्ष में एक 3 सप्ताह का और दूसरा 2 सप्ताह का केवल दो बार का फरलो ।

(ग) बाद के वर्षों में अन्य सभी दोषियों के समान तीन बार का फरलो ।

(जोर दिया गया)

10. जमानत, फरलो और पैरोल के माध्यम से कैदी की रिहाई के मामले से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित सिद्धांतों पर विचार किया गया है और इस न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में अंतर की व्याख्या की गई है। हमें और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा *अशफाक* (उपरोक्त) मामले में की गई टिप्पणियों और निंदा पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा , जहां *अन्य बातों के साथ-साथ* देखा गया था कि :-

"11. पैरोल और फरलो के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। पैरोल को कैदियों की सशर्त रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी कि कैदी के अच्छे व्यवहार और अधिकारियों की नियमित रिपोर्टिंग के आधार पर सशर्त और निर्धारित अवधि के लिए जल्द रिहाई । इसे सशर्त माफी के रूप में भी

परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा दोषी को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार, पैरोल इस शर्त पर अच्छे व्यवहार के लिए दी जाती है कि पैरोली नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को रिपोर्ट करता है। कैदी की पैरोल पर इस तरह की रिहाई कुछ बुनियादी आधारों पर अस्थायी रूप से भी हो सकती है। उस स्थिति में, सजा की अवधि को बरकरार रखते हुए, इसे कुछ समय के लिए सजा के निलंबन के रूप में माना जाना चाहिए। पैरोल पर रिहाई कुछ विशिष्ट अनिवार्यताओं के अंतर्गत कैदियों को कुछ राहत देने के लिए बनाई गई है।

14. दूसरी ओर, फरलो जेल से एक संक्षिप्त रिहाई है। यह सशर्त है और लंबी अवधि के कारावास के मामले में दी जाती है। कैदियों द्वारा फरलो पर बिताई गई सजा की अवधि को उन्हें बाद में जेल में काटने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पैरोल में किया जाता है। फरलो को अच्छे आचरण के मामले में सजा में माफ़ी के रूप में दिया जाता है।

15. शाब्दिक रूप से दोषी को सजा की अवधि के लिए या यदि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है तो अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहना चाहिए। इस संदर्भ में थोड़े समय के लिए जेल से उनकी रिहाई को न केवल उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने के लिए बल्कि समाज के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए एक अवसर के रूप में माना जाना चाहिए। दोषियों को भी कम से कम कुछ समय के लिए ताजी हवा में सांस लेना चाहिए, बशर्ते वे कैद के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखें और खुद को सुधारने की प्रवृत्ति दिखाएं और अच्छे नागरिक बनें। इसलिए, समाज की भलाई के लिए कारावास की सजा

काट रहे ऐसे कैदियों के मोचन और पुनर्वास को उचित महत्व मिलना चाहिए।

16. इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से पैरोल और फरलो के बीच अंतर निर्धारित किया है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- (i) पैरोल और फरलो दोनों सशर्त रिहाई हैं।
- (ii) पैरोल अल्पकालिक कारावास के मामले में दी जा सकती है जबकि फरलो में लंबी अवधि के कारावास के मामले में दी जाती है।
- (iii) पैरोल की अवधि एक महीने तक बढ़ जाती है जबकि फरलो के मामले में यह अवधि अधिकतम चौदह दिनों तक बढ़ सकती है।
- (iv) पैरोल संभागीय आयुक्त द्वारा दी जाती है और फरलो जेल उप-महानिरीक्षक द्वारा दी जाती है।
- (v) पैरोल के लिए विशिष्ट कारण की आवश्यकता होती है, जबकि फरलो कारावास की एकरसता को तोड़ने के लिए होता है।
- (vi) पैरोल की अवधि की गणना कारावास की अवधि में नहीं होती है, जबकि फरलो में इसके विपरीत स्थिति है।
- (vii) पैरोल कई बार दी जा सकती है जबकि फरलो के मामले में यह संख्या सीमित है।
- (viii) क्योंकि फरलो किसी विशेष कारण से नहीं दिया जाता है, इसलिए समाज के हित में इसको अस्वीकृत किया जा सकता है।

*(महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश पांडुरंग दरवाकर और हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह)"*

(जोर दिया गया)

10.1. इसके अलावा, *नारायण* (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया:-

"24. सिद्धांतों को व्यापक, सामान्य शब्दों में इस प्रतिवाद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा सकता है कि पैरोल और फरलो के लिए शासी नियमों को प्रत्येक संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत इस प्रकार है:

(i) फरलो और पैरोल में हिरासत से अल्पकालिक अस्थायी रिहाई की परिकल्पना की गई है;

(ii) जबकि पैरोल कैदी को एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए दी जाती है, फरलो बिना किसी कारण निर्धारित वर्ष कारावास में बिताने के बाद दी जा सकती है;

(iii) फरलो की मंजूरी कारावास की एकरसता को तोड़ने और दोषी को पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता बनाए रखने और समाज के साथ एकीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए है;

(iv) हालांकि फरलो का दावा बिना किसी कारण के किया जा सकता है, कैदी को फरलो का दावा करने का पूर्ण परम अधिकार नहीं है।;

(v) फरलो की मंजूरी को सार्वजनिक हित के अनुरूप संतुलित किया जाना चाहिए और यह कुछ श्रेणियों के कैदियों के लिए निषेध की जा सकती है।"

(जोर दिया गया)

11. मामले की समग्रता में जांच करने के बाद, हमें आक्षेपित आदेश में

इस तर्क से सहमत होना मुश्किल लगता है कि एक बार भारत के

माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपीलकर्ता का पैरोल के बिना और कारावास



की अवधि में सजा में माफ़ी के बिना अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना निर्धारित कर दिया गया, उसके अन्य सभी अधिकार, विशेष रूप से अच्छे जेल आचरण से उत्पन्न होने वाले, जैसा कि 2018 के नियमों में उपलब्ध है, पर प्रतिबंध लग जाएगा।

12. जैसा कि ठीक ही बताया गया है, 2018 के नियमों में, फरलो प्राप्त करने के लिए पात्रता '3 वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट' की है, न कि '3 वार्षिक अच्छे आचरण की सजा में माफ़ी'। 2018 के नियमों के नियम 1223 के खंड (1) में नियोजित यह अभिव्यक्तियां हैं कि कैदी को *जेल में अच्छा आचरण* बनाए रखना चाहिए और *पिछले 3 वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट में पुरस्कार अर्जित करना चाहिए था* और यह भी कि *उन्हें इसे जारी रखना चाहिए*। यहाँ तक कि इन अभिव्यक्तियों का मतलब यह नहीं समझा जा सकता की कैदी को 'अच्छे आचरण के लिए सजा में माफ़ी' अर्जित करनी चाहिए। 2018

के नियमों की योजना में यह नहीं कहा जा सकता है कि पुरस्कार अर्जित करना सजा में माफ़ी अर्जित करने के बराबर है।

12.1. यह भी सही कहा गया है कि जब फरलो अच्छे जेल आचरण के लिए प्रोत्साहन है, तो भले ही व्यक्ति को अन्यथा कोई सजा में माफ़ी न मिले, और उसे अपना शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहना पड़े, इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि इससे उसका फरलो का अधिकार समाप्त हो जाएगा। चाहे उसने कुछ समय फरलो पर बिताया हो, इस तथ्य के कारण उसे सजा में माफ़ी नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे अपना शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहना होगा।

13. हम एक और कोण और परिप्रेक्ष्य से मामले की जाँच कर सकते हैं। राष्ट्रपति के दिनांक 15.11.2012 का आदेश पैरोल को सजा में माफ़ी के रूप में अमल लाने पर रोक लगाता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फरलो के अधिकार के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय है कि पैरोल सजा के निष्पादन के अस्थायी निलंबन के समान है। अपीलकर्ता की सजा के निष्पादन का कोई अस्थायी

निलंबन नहीं हो सकता है क्योंकि उसे सुनाई गई सजा उसे अपने पूरे प्राकृतिक जीवन के दौरान हमेशा के लिए चलानी होगी। इसके अतिरिक्त, पैरोल के लिए आचरण निर्णायक कारक नहीं है। यहाँ तक कि, कुछ कारण या घटना मुख्य रूप से तय करती है कि व्यक्ति को पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं? जब अपीलकर्ता को अपने पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए सजा काटनी ही होती है, तो कोई भी कारण या घटना उसे पैरोल का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दे सकती है।

13.1. हालाँकि, पैरोल के विपरीत फरलो के दौरान कैदी को सजा काटते हुए माना जाता है क्योंकि फरलो की अवधि वास्तविक सजा की अवधि से काटी नहीं जाती है। यह आचरण मुख्य रूप से फरलो के अधिकार के लिए निर्णायक है। इसलिए, भले ही अपीलकर्ता फरलो पर हो, आने वाले समय में उसके द्वारा सजा काटना माना जाएगा।

14. जब हम *चंद्र कांत झा* (उपरोक्त) मामले में उच्च न्यायालय के कारणों और तर्क पर लौटते हैं तो प्रतीत होता है कि उच्च

न्यायालय ने इस धारणा पर कार्रवाई की थी कि यह मामला दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत सजा में माफ़ी देने और 'परिणामस्वरूप' फरलो देने के लिए विचारणीय था। उपर्युक्त निर्णय के अनुच्छेद 4 में, विचारणीय मुद्दे को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया गया था: -

"4. इस प्रकार दो याचिकाओं में जो विचारणीय मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या एक दोषी जिसे इस शर्त के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है कि उसे सजा गुजारने के दौरान किसी विशेष अवधि के लिए या शेष जीवन जीने के लिए कोई सजा में माफ़ी नहीं दी जाएगी, वह उक्त अवधि के दौरान फरलो का हकदार है।

- 14.1. उच्च न्यायालय ने 2018 के नियमों की जाँच करते हुए कहा कि न्यायालय सजा में माफ़ी देने और उसके फलस्वरूप फरलो प्रदान करने पर विचार कर रहा है<sup>3</sup>। इस दृष्टिकोण के साथ, न्यायालय ने सजा में माफ़ी के मामलों से निपटने वाले 2018 के नियमों के नियम 1170 से 1175 की जाँच की है। न्यायालय के तर्क को विशेष रूप से *चंद्र कांत झा* (उपरोक्त) के निर्णय के अनुच्छेद 11 और 12 में देखा जा सकता है जो निम्नानुसार पढ़ा गया है:

11. दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1171 में संलग्न नोट में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी क़ानून या न्यायालय ने अपनी सजा के आदेश में किसी कैदी की सजा में माफ़ी से अस्वीकृत कर दिया है और इस तरह यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि किस तरह की सजा में माफ़ी से इनकार किया जाना है तो सभी प्रकार की सजा में माफ़ी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए, जब तक सजा देने वाला न्यायालय जब तक सजा में माफ़ी की शर्त निर्धारित करते हुए किसी विशेष प्रकार की सजा में माफ़ी की रोक को निर्दिष्ट नहीं करता है, तब तक कैदी की सभी प्रकार की सजा में माफ़ी पर रोक लगा दी जाएगी। नतीजतन, क्योंकि संजय कुमार वाल्मीकि मामले में याचिकाकर्ताओं को दी गई सजा निर्धारित वर्षों के लिए और चंद्र कांत झा के मामले में उनके शेष जीवन के लिए सजा में माफ़ी देने पर रोक लगाती है, इसलिए याचिकाकर्ता सजा में माफ़ी और परिणामस्वरूप फरलो देने के पात्र नहीं कहलाए जा सकते हैं।

12. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया है, पैरोल विवेक का प्रयोग है, जबकि फरलो रिहाई के लिए विचाराधीन दोषी के पक्ष में हितकारी अधिकार है, जिसे दोषी अधिनियम और नियमों की आवश्यकता को पूरा करने पर दावा कर सकता है। पैरोल किन्हीं आपातकालीन स्थितियों के दौरान दी जाती है जबकि याचिकाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर फरलो प्राप्त होती है। दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1171 से 1178 और नियम 1223 से यह स्पष्ट है कि कैदी केवल तभी फरलो का हकदार है जब उसने तीन वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट और परिणामस्वरूप तीन वार्षिक अच्छे आचरण के लिए सजा में माफ़ी अर्जित की हो। जहां दोषी की सजा में सजा में माफ़ी देने पर रोक है, वहाँ

तीन वार्षिक अच्छे आचरण के लिए सजा में माफ़ी प्राप्त करने की पूर्व-शर्त पूरी नहीं होती है और इसलिए फरलो देने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीमा पूरी नहीं होती है। इसलिए ऐसा कैदी जो एक विशेष अवधि के लिए किसी भी सजा में माफ़ी का हकदार नहीं है या जैसा कि चंद्र कांत झा मामले में कैदी के शेष जीवन के लिए सत्य है, वह फरलो का हकदार नहीं होगा क्योंकि वह न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण नहीं करता है।

- 14.2. हमारे विचार में, *चंद्र कांत झा* (उपरोक्त) मामले में, उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से इस प्रश्न को इसके विपरीत तैयार किया और इसके परिणामस्वरूप उनका निष्कर्ष फरलो दिए जाने के विरुद्ध निकला। न्यायालय का मानना था कि क्योंकि दोषी को सजा में माफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए वह फरलो का हकदार नहीं होगा। न्यायालय ने सजा में माफ़ी को फरलो के लिए एक शर्त माना था । हमारे विचार में, वर्तमान मामले में फरलो की पात्रता का निर्णय इस प्रश्न के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है कि कोई सजा में माफ़ी उपलब्ध होगी या नहीं। यहां तक कि अगर अपीलकर्ता को फरलो ( अन्य शर्तों को पूरा करने पर ही) मिलती भी है, यह सजा में माफ़ी नहीं कहलाई जायेगी क्योंकि सजा में माफ़ी किसी भी

प्रकार की हो, उसे पूरा जीवन जेल में ही बिताना पड़ेगा। लेकिन यदि उसका आचरण जेल के अंदर अच्छा हो और वह पात्रता की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता हो तो उसे फरलो से नहीं रोका जा सकता है ।

- 14.3. *चंद्र कांत झा* (उपरोक्त) मामले में निर्णय पर गौर करने से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की *अशफाक* (उपरोक्त) मामले में टिप्पणी '*अच्छे आचरण के परिणामस्वरूप सजा में माफ़ी के रूप में फरलो दिया जाता है*' उच्च न्यायालय द्वारा मामले में निर्णायक मानी गई थी और इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया था कि फरलो केवल तभी उपलब्ध है जब सजा में माफ़ी उपलब्ध हो। सम्मान के साथ, हम उच्च न्यायालय के तर्क की इस पंक्ति से सहमत होने में असमर्थ हैं। *अशफाक* (उपरोक्त) निर्णय में अनुच्छेद 14 में इस न्यायालय की टिप्पणियां अलग से नहीं पढ़ा जा सकती हैं और इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि फरलो के लिए सजा में माफ़ी प्राप्त कर पाना पूर्व-शर्त है। फरलो की पूरी योजना

सुधार के दृष्टिकोण और अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में समझी जा सकती है।

14.4. इसके अलावा, वर्तमान मामले में *वी. श्रीहरन* (उपरोक्त) में संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा सजा में माफ़ी के प्रकार और दं.प्र.सं. की धारा 432 के परिचालन के संबंध में फरलो प्रदान करने के प्रश्न पर कोई आवेदन नहीं है।

14.5. *चंद्र कांत झा* (उपरोक्त) मामले में हर दृष्टिकोण से देखने पर, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय का तर्क और कारण, जिसका लागू आदेश में पालन किया गया है, को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

15. दूसरे शब्दों में, भले ही अपीलकर्ता को अपने पूरे जीवन के शेष समय के लिए जेल में रहना पड़े, लेकिन जेल में अच्छे आचरण की उम्मीदें उससे हमेशा बनी रहेंगी; और फरलो सहित अच्छे आचरण के वैध परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब इसे 15.11.2012 के आदेश में निषिद्ध नहीं किया गया है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि छुट्टी की सजा में माफ़ी से वंचित करना



और इस प्रकार अच्छे आचरण के लिए प्रोत्साहन/प्रेरणा को दूर करना न केवल प्रतिकूल होगा, बल्कि 2018 के नियम के अंतर्गत चल रहे सुधारात्मक दृष्टिकोण के विपरीत होगा।

16. हम यह भी देख सकते हैं कि जेल महानिदेशक द्वारा पारित आदेश में, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने पिछली 3 वार्षिक अच्छी आचरण रिपोर्ट अर्जित नहीं की थी। इस तरह के अवलोकन से, प्रत्यक्षतः ऐसा प्रतीत होता है कि 'वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट' को 'वार्षिक अच्छे आचरण में सजा में माफ़ी' के साथ मिला दिया गया है। जो भी हो, हम अपीलकर्ता की पात्रता के अन्य सभी पहलुओं को संबंधित अधिकारियों के विचार के लिए छोड़ देंगे। हालांकि, अपीलकर्ता को दिनांक 15-11-2012 के आदेश के संदर्भ में फरलो देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश से अपीलकर्ता द्वारा अच्छा आचरण बनाए रखने की अपेक्षा न रख उसके अच्छे आचरण को बनाए रखने से मिलने वाले उनके अधिकारों को छीन लेना नहीं माना जा सकता है।

17. इस प्रकार, फरलो की अवधारणा और कैदी के लिए इस रियायत को बढ़ाने के कारणों को देखते हुए हम मानते हैं कि भले ही अपीलकर्ता जैसे कैदी को सजा में कोई सजा में माफ़ी न मिले और उसे अपना पूरा प्राकृतिक जीवन कारावास में काटना पड़े, फिर भी न तो उसे अच्छे आचरण को बनाए रखने की अपेक्षाओं में सजा में माफ़ी मिलती है और न ही उसके अच्छे आचरण के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण और प्रोत्साहन मौजूद है। रिश्तेदार। इसलिए, यदि वह अच्छा आचरण बनाए रखता है, तो निश्चित रूप से फरलो से इनकार नहीं किया जा सकता है।

17.1. हम देखना चाहते हैं कि किसी दिए गए मामले में फरलो दिया जाना है या नहीं, यह पूर्ण रूप से अलग मामला है। अपीलकर्ता के मामले में वह कई हत्याओं का दोषी ठहराया गया है। इसलिए 2018 के नियमों के नियम 1225 की अपेक्षा लागू हो सकती है। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके मामले पर कभी भी फरलो के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उसमें उल्लिखित मापदंडों

पर उसे छुट्टी दी जानी है या नहीं, यह कानून के अनुसार अधिकारियों द्वारा जांच किया जाने वाला विषय है।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लागू आदेशों में अपीलकर्ता को फरलो देने से इनकार करते हुए, हम अपीलकर्ता के मामले को संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच के लिए छोड़ देंगे।

19. ऊपर जो कुछ भी देखा गया है, चर्चा की गई है और आयोजित किया गया है, उसमें यह अपील कामयाब होती है और अनुमति दी जाती है; दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 02.08.2021 के आक्षेपित आदेश और दिनांक 21.10.2019 के जेल महानिदेशक, जेल मुख्यालय, तिहाड़, जनकपुरी, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है; और फरलो देने के लिए अपीलकर्ता के मामले को उक्त जेल महानिदेशक के पुनर्विचार के लिए बहाल किया जाता है। उस मामले के लिए, जेल अधिकारियों से नई रिपोर्ट मांगी जा सकती है और मामले को कानूनन आगे बढ़ाया जा सकता

है। हम उम्मीद करते हैं कि जेल महानिदेशक इस मामले में तेजी से निर्णय लेंगे, अधिमानतः आज से दो महीने के भीतर।

..... न्याय.  
(दिनेश माहेश्वरी)

..... न्याय.  
(अनिरुद्ध बोस)

नई दिल्ली;  
29 अप्रैल, 2022

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दोबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Disclaimer:** The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.